

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II (MTM 1552)

Prof. Dr. Nazmiye YAHNİOĞLU

www.yildiz.edu.tr/~nazmiye

nazmiye@yildiz.edu.tr

KAYNAKLAR

- ❖ M. Bakır, A. Şerbetçioğlu, E. Gümüş, D. Sağlam, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Yayını, Ankara, 2013.
- ❖ N. Yıldız, N. Bilir, İş Sağlığı ve Güvenliği, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2011
- ❖ T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB-İSGÜM) yayınları
- ❖ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) yayınları
- ❖ Tezler ve makaleler

İÇERİK

- İşyerlerinde ve eklentilerinde asgari sağlık ve güvenlik gereksinimleri
- Toplu ve bireysel korunma yöntemleri
- Ağır ve tehlikeli işler
- Yüksekte çalışma
- Parlama, patlama, yanma, yangından koruma ve kontrol yöntemleri
- İş ekipmanları, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı
- El ile kaldırma ve taşıma, ekranlı araçlarda güvenli çalışma
- Bakım ve onarımda güvenlik, periyodik test ve muayeneler
- Sağlık ve güvenlik işaretleri, etiketleme ve işaretleme sistemi
- **İş hayatında özel risk grupları ve çalışma koşulları**
- **Vardiyalı çalışma ve gece çalışmalarında güvenlik sağlık ve refah**
- İşyeri denetimi, risk yönetimi ve risk analizi
- Acil durum ve afet yönetimi, acil eylem planları ve ekiplerin sorumlulukları

DERSİN AMACI

- ❖ İş sağlığı ve güvenliğinde risk grupları hakkında bilgi
- ❖ Risk gruplarına yönelik özel sağlık gözetimi gereklilikleri hakkında bilgi
- ❖ Risk gruplarının sağlıklarının geliştirilmesine yönelik özel korunma yöntemleri hakkında bilgi
- ❖ Vardiyalı çalışmalarda ve gece çalışmalarında muhtemel İSG tehlikeleri ve alınması gereken İSG önlemleri hakkında bilgi
- ❖ Vardiyalı ve gece çalışmalarında İSG uygulamalarını öğrenmek

ÇALIŞMA YAŞAMINDA ÖZEL RİSK GRUPLARI



ÇALIŞMA YAŞAMINDA ÖZEL RİSK GRUPLARI

İSG alanında risk grupları

- ☐ Kadın
- ☐ Özürlü
- ☐ Genç
- ☐ Yaşlı
- ☐ Göçmen çalışanlar (AB dahil ediyor)

İlgili mevzuat T.C. Anayasa' sında

Madde 50: “Kimsenin yaşına uygun olmayan işlerde çalıştırılmayacağı” ve “çocukların, kadınların ve sakatların çalışma hayatı bakımından özel olarak korunması gerektiği”

şeklinde hüküm vardır.

Madde 15 : “Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, özürlüler ve diğer hassas risk grupları, özellikle bunları etkileyen tehlikelere karşı korunurlar.”

hükmü yer almaktadır.

BAZI KAVRAMLAR

«Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik»

Özürlü: Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerindeki engelleri nedeniyle çalışma gücünün **en az yüzde 40' indan yoksun** olduğu sağlık kurulu raporuyla belgelenenleri,

Eski Hükümlü: **Altı aydan daha uzun süreli** hürriyeti bağlayıcı bir suçtan veya ceza süresine bakılmaksızın Devlet Memuru olmaya engel bir suçtan hüküm giymiş ve cezalarını infaz kurumlarında tamamlamış veya cezası tecil edilmiş yahut şartlı salıverme yoluyla tahliye edilmiş olanlar ile özel kanunlarında belirtilen şartlardan dolayı istihdam edilmeleri olanağı bulunmayanlar veya ömür boyu kamu hizmetinden yasaklı bulunanları,

Terör Mağduru: 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa göre terör eylemleri nedeniyle; Şehit olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların daha sonra evlenmemiş eşlerini veya çocuklarından birisini, yoksa kardeşlerinden birisini, Çalışamayacak derecede malül olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların varsa eşlerini veya çocuklarından birisini, yoksa kardeşlerinden birisini, Malül olup da çalışabilir durumda olanları,

Rapor: Özürlü tarafından yetkili sağlık kuruluşlarından mevzuatın öngördüğü şekilde alınmış **sağlık kurulu raporunu**,
ifade eder

Çocuk ve Genç İşçiler Neden risk grubu ?

- ❖ Çalışma düzenine ilişkin bilgi düzeyleri eksiktir
- ❖ Fiziksel kuvvetleri bir çok şey için yetersizdir
- ❖ Muhakeme yetenekleri gelişmemiştir
- ❖ Mental gelişme (risk bilinci) yetersiz
- ❖ Oyun oynama hevesi
- ❖ Birikim özelliği olan kimyasal maddelerle karşılaşma yaşları çok erkendir
- ❖ İş yerlerindeki koruyucu malzemelerin boyutları çocuklara uygun değildir
- ❖ İş yerindeki araç-gereçlerin boyları çocuklara uygun değildir

Değerlendirmeye göre çocuk ve genç işçilerin fiziki veya zihinsel gelişmeleri ile güvenlikleri yönünden risk tespit edilirse, en kısa sürede gerekli **tıbbi kontrollerin** yapılması gerekmektedir

YAŞLILAR

Çalışma Hayatında Riskli Kişiler; Yaşlılar

Demografik yaşlılık

- ❑ Çalışma hayatında yaşlılık
- ❑ Yaşlılıkta sorunlar

Fizyolojik değişiklikler: Görme, işitme, hareket, mental vb. fonksiyonlar zayıflar

Patolojik durumlar: Kronik-dejeneratif hastalıklar; HT., Kalp H., DM., KOAH, ...

Yaşlılığın çalışma hayatında olumlu yönü deneyim, olumsuz tarafı aşırı güven duygusu dur.

TANIMLAR

Özel risk gruplarına ilişkin tanımlamalar aşağıdaki şekildedir;

Hafif iş : Yapısı ve niteliği itibariyle ve yerine getirilmesi sırasındaki özel koşullara göre;

- a) Çocukların gelişmelerine veya sağlık ve güvenliklerine zararlı etki ihtimali olmayan,
- b) Okula devamını, mesleki eğitimini veya yetkili merciler tarafından onaylanmış eğitim programına katılımını ve bu tür faaliyetlerden yararlanmasını engellemeyen işleri,

Ağır ve tehlikeli iş : 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 85 inci maddesinde öngörülen yönetmelikte belirtilen işleri ifade eder.

Gece postası: 4857 sayılı İş Kanununun 69 uncu maddesinde belirtilen gece çalışma sürelerini kapsayan ve yedi buçuk saati geçmeyen çalışma zamanını,

TANIMLAR

Genç işçi : 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişiyi,

Çocuk işçi : 14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış kişiyi,

Kadın işçi: Medeni durumuna bakılmaksızın on sekiz yaşını doldurmuş kadın işçileri,

Özürlü: Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerindeki engelleri nedeniyle çalışma gücünün en az yüzde 40 ından yoksun olduğu sağlık kurulu raporuyla belgelenenleri,

TANIMLAR

Gebe işçi: İşverenini, durumu hakkında herhangi bir sağlık kurumundan alacağı belge ile bilgilendiren gebe işçiyi,

Yeni doğum yapmış işçi: Yeni doğum yapmış ve işverenini durumu hakkında bilgilendiren işçiyi,

Emziren işçi: 0-1 yaş arası çocuğunu emzirmekte olan ve işverenini durumu hakkında bilgilendiren işçiyi ifade eder.

Göçmen: çoğu zaman ekonomik gerekçelerle, ülkesini gönüllü olarak terk ederek başka bir ülkeye, o ülke yetkililerinin bilgi ve izni ile yerleşen kişidir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK GRUPLARININ ÖNEMİ

Özel Risk gruplarının önemi;

- ❖ yaptıkları iş dolayısı ile çalışanların bedence işe elverişli olup olmadıklarının tespit edilmesi,
- ❖ sağlık ve güvenliklerini, fiziksel, zihinsel, ahlaki ve sosyal gelişmelerini veya öğrenimlerini tehlikeye atmadan çalışma şekillerinin esaslarının belirlenmesi ve
- ❖ doğru işe yönlendirilmesinden gelmektedir.

Bu amaç doğrultusunda 4857 Sayılı İş Kanunu nezdinde çeşitli yönetmelikler yayınlanmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT

❑ **Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği**

Resmi gazete tarih ve sayı: 16.06.2004/25494 (Değişik: 23.10.2004/25622)

❑ **Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik**

Resmi Gazete tarih ve sayı: 06.04.2004/25425

❑ **Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik**

Resmi Gazete Tarih ve Sayı:09.08.2004/25548

❑ **Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik**

Resmi Gazete : 24.03.2004 / 25412

❑ **Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik**

Resmi Gazete:14.07.2004/25522

RİSK GRUPLARININ SAĞLIK GÖZETİMİ VE SAĞLIKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Özel risk gruplarının sağlık gözetimleri ile ilgili bilgiler aşağıdaki şekildedir;

- ❑ Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçiler (kadınlar dahil) ile 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin işe girişlerinde, işin niteliğine ve şartlarına göre bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı olduklarının fizik muayene ve gerektiğinde laboratuvar bulgularına dayanılarak hazırlanan **hekim raporu** ile belirlenmesi zorunludur.
- ❑ İşin devamı süresince de bu işlerde çalıştırılmalarında bir sakınca olmadığının 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçiler için **en az 6 ayda bir**, diğerleri için de **en az yılda bir defa **hekim raporu**** ile

Sağlık Raporu

RİSK GRUPLARININ SAĞLIK GÖZETİMİ VE SAĞLIKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Sağlık Raporu

- ☐ Kadın işçilerin, **gece postalarında çalıştırılabilirmeleri** için, işe başlamadan önce çalışmalarına engel bir durumun olmadığına dair sağlık raporlarının alınması şarttır.
- ☐ Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, **gebe işçi** sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır.
- ☐ **Özürlü** olduğunu belirtenler yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sağlık kurulu raporu ile belgelemek zorundadır.

ÖZEL KORUNMA YÖNTEMLERİ

Özel risk grupları için **mevzuat hükümleri** ile birlikte alınması gereken önlemler;

- ❑ 16 yaşını doldurmamış **genç işçilerin** ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır.
- ❑ Ancak; İhtisas ve meslek öğrenimi veren okulları bitirip bu konudaki işi meslek edinmiş 16 yaşını doldurmuş genç işçiler ise, sağlığı, güvenliği ve ahlâkının tam olarak güvenceye alınması şartıyla **ihtisas ve mesleklerine uygun** ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilir.



RİSK GRUPLARININ SAĞLIK GÖZETİMİ VE SAĞLIKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

- ❑ Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçiler (kadınlar dahil) ile 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin işe girişlerinde, işin niteliğine ve şartlarına göre bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı olduklarının fizik muayene ve gerektiğinde laboratuvar bulgularına dayanılarak hazırlanan **hekim raporu** ile belirlenmesi zorunludur.

Sağlık Raporu

[illegible]

ÖZEL KORUNMA YÖNTEMLERİ

- ❑ İşin devamı süresince de bu işlerde çalıştırılmalarında bir sakınca olmadığının 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçiler için en az **6 ayda bir**, diğerleri için de en az **yılda bir** defa hekim raporu ile tespiti zorunludur. Bu raporlar işyeri hekimi, işyeri ortak sağlık birimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, Sağlık Ocağı, Hükümet veya belediye hekimleri tarafından verilir.

Sağlık Raporu

[illegible]

ÖZEL KORUNMA YÖNTEMLERİ

❑ Sağlık raporu alınmamış herhangi bir işçinin ağır ve tehlikeli işlerde **çalıştırılması yasaktır**. İşçilerin gerek ilk işe girişlerinde gerekse periyodik muayenelerinde belirlenen sağlık durumları ile diğer gerekli bilgiler bu raporlara işlenir.

❑ İşyeri hekimi tarafından verilen rapora itiraz halinde, işçi en yakın **Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi Sağlık Kurulunca** muayeneye tabi tutulur. Verilen rapor kesindir.



ÖZEL KORUNMA YÖNTEMLERİ

- ❑ Kadınlar, ay hali günlerinde ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılmazlar.
- ❑ İşveren veya vekili, ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırdığı işçilerin nüfus cüzdanlarının onaylı örneklerini saklayarak, bunları İş Müfettişlerinin her isteyişinde göstermekle yükümlüdür.
- ❑ Hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağı, kadınlarla 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin hangi çeşit ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilecekleri Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği'nin EK-I deki çizelgesinde tanımlanmıştır.



ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA ESASLARI

- ❑ Çocuğun ve genç işçinin işe yerleştirilmesinde ve çalışması süresince güvenliği, sağlığı, bedensel, zihinsel, ahlaki ve psikososyal gelişimi, kişisel yatkınlık ve yetenekleri dikkate alınır.
- ❑ Çocuk ve genç işçiler, okula devam edenlerin okula devamları ile okuldaki başarılarına engel olmayacak, meslek seçimi için yapılacak hazırlıklara ya da yetkili makamlar tarafından yeterliliği kabul edilen mesleki eğitime katılmasına engel olmayacak işlerde çalıştırılabilirler.



Çalışma yaşı kavramı

- ❑ 1833 yasası: 10 yaşında olması gerekli
- ❑ En küçük çalışma yaşı: ILO 15 yaş

ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA ESASLARI

- ❑ İşverenler çocuk ve genç işçilerin tecrübe eksikliği, mevcut veya muhtemel riskler konularında bilgisizlik veya tamamen gelişmiş olmamalarına bağlı olarak gelişmelerini, sağlık ve güvenliklerini tehlikeye sokabilecek herhangi bir riske karşı korunmalarını temin edeceklerdir.
- ❑ Çocuk işçilerin çalışmasına izin verilen hafif işler Ek-1'de, genç işçilerin çalışmasına izin verilen işler Ek-2'de ve 18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçiler bakımından yasak olan işler Ek-3'te belirtilmiştir.



ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN

ÇALIŞTIRILMA ESASLARI

- ❑ Temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri günde yedi ve **haftada otuzbeş saatten** fazla olamaz. Ancak, 15 yaşını tamamlamış çocuklar için bu süre günde sekiz ve haftada kırk saate kadar arttırılabilir.
- ❑ Çocuk ve genç işçilerin günlük çalışma süreleri, yirmidört saatlik zaman diliminde, **kesintisiz ondört saat dinlenme süresi** dikkate alınarak uygulanır.

ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA ESASLARI

- ❑ Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri, **eğitim saatleri dışında** olmak üzere, en fazla **günde iki saat** ve **haftada on saat** olabilir. Okulun kapalı olduğu dönemlerde çalışma süreleri birinci fıkrada belirtilen çalışma sürelerini aşamaz.
- ❑ İki saatten fazla dört saatten az süren işlerde **otuz dakika**, dört saatten yedi buçuk saate kadar olan işlerde çalışma süresinin ortasında **bir saat** olmak üzere ara dinlenmesi verilmesi zorunludur.



ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA ESASLARI

- ❑ Çocuk ve genç işçileri;
 - a)** Çocuklara karşı işlenmiş suçlardan hüküm giyen,
 - b)** Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymiş olan,işveren veya işveren vekilleri çalıştıramazlar.

İşveren, çocuk ve genç işçilere, çalıştırmaya başlamadan önce işyerindeki riskler, işe uyum ve kanuni hakları ile işin niteliğine göre gerekli **iş başı eğitimlerini** verir.



ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA ESASLARI

İşveren, çocuk ve genç işçinin işe başlamasından önce veya çalışma esnasında, çalışma koşullarında değişiklik olması gerektiği hallerde, bu değişikliği yapabilmesi için aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmalıdır;

- a) İşyeri ve işin yapıldığı yerin **uygunluğu ve tanzimi**,
- b) Kullanılan iş ekipmanlarının **şekli, sırası ve bunların kullanılış biçimleri**,
- c) **İş organizasyonları**,
- d) Çocuk ve genç işçilere verilen **eğitimin ve talimatların** düzeyi

Değerlendirmeye göre çocuk ve genç işçilerin fiziki veya zihinsel gelişmeleri ile güvenlikleri yönünden risk tespit edilirse, en kısa sürede gerekli tıbbi kontrollerin yapılması gerekmektedir



ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN

ÇALIŞTIRILMA ESASLARI

1. Düşme ve yaralanma tehlikesi olabilecek şekilde çalışmayı gerektirecek olanlar hariç meyve, sebze, çiçek toplama işleri,
2. Kümes hayvanları besiciliğinde yardımcı işler ve ipek böcekçiliği işleri,
3. Esnaf ve sanatkarların yanında satış işleri,
4. Büro hizmetlerine yardımcı işler,
5. Gazete, dergi ya da yazılı matbuatın dağıtımı ve satımı işleri (yük taşıma ve istifleme hariç),
6. Fırın, pastane, manav, büfe ve içkisiz lokantalarda komi ve satış elemanı olarak yapılan işler,
7. Satış eşyalarına etiket yapıştırma ve elle paketlenme işleri,
8. Kütüphane, fuar, panayır ve sergi yerlerinde yardımcı işler (yük taşıma ve istifleme hariç),
9. Spor tesislerinde yardımcı işler,
10. Çiçek satışı, düzenlenmesi işleri



ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA ESASLARI



1. Meyve ve sebze konserveçilięi, sirke, turşu, salça, reçel, marmelat, meyve ve sebze suları imalatı işleri,
2. Meyve ve sebze kurutmacılığı ve işlenmesi işleri,
3. Helva, bulama, ağda, pekmez imalatı işleri,
4. Kasaplarda yardımcı işler,
5. Çay işleme işleri,
6. Çeşitli kuru yemişlerin hazırlanması işleri,
7. Küçükbaş hayvan besiciliğinde yardımcı işler,
8. Süpürge ve fırça imalatı işleri,
9. Elle yapılan ağaç oymacılığı, kemik, boynuz, kehribar, lüle taşı, Erzurum taşı ve diğer maddelerden süs eşyası, düğme, tarak, resim, ayna, çerçeve, cam ve emsali eşya imalatı işleri,
10. Toptan ve perakende satış mağaza ve dükkanlarında satış, etiketleme ve paketleme işleri,

ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA ESASLARI



11. Büro işyerlerinde büro işleri ve yardımcı işler,
12. İlaçlama ve gübreleme hariç çiçek yetiştirme işleri,
13. İçkili yerler ve aşçılık hizmetleri hariç olmak üzere hizmet sektöründeki işler,
14. Diğer giyim eşyası, baston ve şemsiye imalatı işleri,
15. Yiyecek maddelerinin imalatı ve çeşitli muamelelere tabi tutulması işleri,
16. Yorgancılık, çadır, çuval, yelken ve benzeri eşyaların imalatı ve dokuma yapmaksızın diğer hazır eşya imalatı işleri,

ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA ESASLARI



17. Sandık, kutu, fıçı ve benzeri ambalaj malzemeleri, mantar, saz ve kamıştan sepet ve benzeri eşya imalatı işleri,
18. Çanak, çömlek, çini, fayans, porselen ve seramik imaline ait işler (fırın işleri ve silis ve quarts tozu saçan işler hariç),
19. El ilanı dağıtımı işleri,
20. Cam, şişe, optik ve benzeri malzeme imalathanelerinde üretime ilişkin işler (fırın işleri ve silis ve quarts tozu saçan işler, ısıtma işlemi, renklendirme ve kimyasal işler hariç),
21. Bitkisel ve hayvansal yağların üretimi ve bunlardan yapılan maddelerin imaline ilişkin işler (karbon sülfür gibi parlayıcı veya tahriş edici çözücülerle yapılan prine veya benzeri yağlı maddelerin ekstrasyon yoluyla yağ üretimi işlerinde ekstrasyon kademeleri hariç).

ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA ESASLARI



- 22. Pamuk, keten, yün, ipek ve benzerleriyle bunların döküntülerinin hallaç, tarak ve kolalama tezgahlarından ve boyama ile ilgili işlemlerden bölme ile ayrılmış ve fenni iklim ve aspirasyon tesisatı olan iplikhane ve dokuma hazırlama işleri,
- 23. Balıkxane işleri,
- 24. Şeker fabrikalarında üretime hazırlamaya yardımcı işler,
- 25. Araçsız olarak 10 kg'dan fazla yük kaldırılmasını gerektirmeyen torbalama, fıçılama, istifleme ve benzeri işler,
- 26. Su bazlı tutkal, jelatin ve kola imali işleri,
- 27. Sandal, kayak ve emsali küçük deniz araçlarının imalatı ve tamirâtı işleri (boya ve vernik işleri hariç).

ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILAMAYACAKLARI İŞLER



1. 4857 sayılı İş Kanununun 69 uncu maddesinde belirtilen gece dönemine rastlayan sürelerde yapılan işler,
2. Maden ocakları ile kablo döşemesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yer altında veya su altında çalışılacak işler,
3. Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinde 18 yaşını doldurmamış kişilerin çalışmasının yasaklandığı işler,
4. Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği kapsamındaki işler,
5. Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan işler,
6. Alkol, sigara ve bağımlılığa yol açan maddelerin üretimi ve toptan satış işleri,

ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN

ÇALIŞTIRILAMAYACAKLARI İŞLER



7. Parlayıcı, patlayıcı, zararlı ve tehlikeli maddelerin toptan ve perakende satış işleri ile bu gibi maddelerin imali, işlenmesi, depolanması işleri ve bu maddelere maruz kalma ihtimali bulunan her türlü işler,
8. Gürültü ve/veya vibrasyonun yüksek olduğu ortamlarda yapılan işler,
9. Aşırı sıcak ve soğuk ortamda çalışma gerektiren işler ile sağlığa zararlı ve meslek hastalığına yol açan maddeler ile yapılan işler,
10. Radyoaktif maddelere ve zararlı ışınlara maruz kalınması ihtimali olan işler,
11. Müteharrik makineler kullanılarak yapılan işler,
12. Fazla dikkat isteyen ve aralıksız ayakta durmayı gerektiren işler,
13. Parça başı ve prim sistemi ile ücret ödenen işler,

ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN

ÇALIŞTIRILAMAYACAKLARI İŞLER



14. Para taşıma ve tahsilat işleri,
15. İş bitiminde evine veya ailesinin yanına dönmesine olanak sağlamayan işler (eğitim amaçlı işler hariç),
16. Meslek eğitim programı gereği staj nedeni ile yapılan çalışmalar hariç, güzellik salonlarında yapılan yüz, vücut bakımı ve estetiği, epilasyon ve masaj işleri,
17. Açık bir şekilde veya uzman hekim raporu ile fiziki ve psikolojik yeterliliklerinin üzerinde olan işler,
18. Toksit, Kanserojen, nesil takip eden genler zararlı veya doğmamış çocuğa zararlı veya herhangi bir şekilde insan sağlığını etkileyen zararlı maddelerle ilgili işler,
19. Eğitim, deney eksikliği güvenlik konusunda dikkat eksikliğine bağlı olarak gençlerin maruz kalabileceği kaçınılması veya fark edilmesi mümkün olmadığına inanılan iş kazası riski taşıyan işler.

KADIN İŞÇİLER

- ❑ 4857 sayılı İş Kanunu, kadınların genel olarak ağır ve tehlikeli işlerde, yer altı ve su altı işlerinde **çalışamayacaklarını** hükme bağlamıştır.
- ❑ Kadın işçilerin, **gece postalarında çalıştırılabilmeleri** için, işe başlamadan önce işyeri hekimi, işyeri ortak sağlık birimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık ocağı, Hükümet veya belediye doktorlarına muayene ettirilerek, çalışmalarına engel bir durumun olmadığına dair **sağlık raporlarının alınması şarttır**.
- ❑ Bu işçilerin muayeneleri her **altı ayda** bir tekrarlanır.
- ❑ Hamile kadın işçiler **hamilelikleri süresince** istemezlerse, yeni doğum yapmış işçiler **doğumu izleyen sekiz haftalık süre boyunca**, **emziren işçiler** doğumu izleyen **altı ay boyunca** **gece çalıştırılmazlar**. Hekim raporu ile bu süre uzatılabilir.
- ❑ Hamile, yeni doğum yapmış ve emziren işçiler günde **7,5 saatten fazla çalıştırılmaz**.

KADIN İŞÇİLER

- ❑ Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, **hamile kadın işçi** sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır. Bu halde işçinin **ücretinde bir indirim yapılmaz**. İşçinin hafif işte çalıştırılması mümkün değilse, işçinin isteğine bağlı olarak **ücretsiz izinli** sayılması sağlanır
- ❑ **Hamile işçinin**, ani darbelere, sarsıntıya, uzun süreli titreşime maruz kalacağı işlerde çalıştırılmaları yasaktır. Hamile işçinin KKD kullansa dahi, 80 dB daha az gürültülü yerde çalışması sağlanır.
- ❑ Kadın işçilere, **bir yaşından küçük çocuklarını emzirebilmeleri** için günde toplam bir buçuk saat **süt izni** verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında kaç bölünerek kullanılacağını **işçi kendisi belirler**. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.

ÖZÜRLÜLER



Özür grupları:

- ☐ Ortopedik
- ☐ Zihinsel
- ☐ Görme
- ☐ İşitme
- ☐ Dil ve Konuşma
- ☐ Ruhsal veya Duygusal
- ☐ Kronik Hastalık

Özürlülerin çalıştırılabilecekleri işler, **Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmeliğine** bağlı Ek 1 nolu çizelgede gösterilmiştir.

Özürlülere çizelgede gösterilen işlerden herhangi biri verilemiyorsa, işyerinin özelliğine göre işyeri hekimince belirlenecek herhangi bir başka iş verilir.

ÖZÜRLÜ İŞÇİLER*

- ❑ İş Kanunu MADDE 30 – İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde **yüzde üç özürlü**, kamu işyerlerinde ise **yüzde dört özürlü** ve **yüzde iki eski hükümlü** işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler.
- ❑ Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, **toplam işçi sayısına göre** hesaplanır.
- ❑ Yer altı ve su altı işlerinde **özürlü işçi çalıştırılmaz** ve yukarıdaki hükümler uyarınca işyerlerindeki işçi sayısının tespitinde yer altı ve su altı işlerinde çalışanlar hesaba katılmaz.
- ❑ SGK'ca **özürlülere erken emeklilik sağlanır**.

*Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik
(Resmî Gazete: 24 Mart 2004 - 25412)

ÖZÜRLÜLER



- ❑ İşverenler, işyerlerini imkanları ölçüsünde, özürlülerin çalışmalarını kolaylaştırabilecek şekilde hazırlamak, sağlıkları için gerekli tedbirleri almak, mesleklerinde veya mesleklerine yakın işlerde çalıştırmak, işleriyle ilgili bilgi ve yeteneklerini geliştirmek, çalışmaları için gerekli araç ve gereçleri sağlamak zorundadırlar.
- ❑ Özürlüler, yapabilecekleri işler dışında sağlıklarına zarar verecek diğer işlerde çalıştırılmaz.
- ❑ Uygun koşulların varlığı halinde çalışma sürelerinin başlangıç ve bitiş saatleri , özürlünün durumuna göre belirlenebilir.

ÖZÜRLÜLERİN ÇALIŞTIRILABİLECEKLERİ İŞLER İLE İLGİLİ ÖRNEKLER



A - AZ GÖRENLERİN ÇALIŞTIRILABİLECEKLERİ İŞLER

İşin Türk Meslekler

Sözlüğündeki Kodu Sözlüğündeki Unvanı

- | | |
|-------------|------------------------------|
| 1. - 80.60 | Masör (spor) |
| 2. - 80.20 | Telefon santral operatörü |
| 3. - 93.10 | Büro memuru (genel) |
| 4. - 29.35 | Zımpara taşı tezgahı işçisi |
| 5. - 61.54 | Deri ütüleme işçisi |
| 6. - 03.60 | Deri eşya montajcısı |
| 7. - 11.40 | Mobilya monte işçisi |
| 8. - 11.50 | Sandalye monte işçisi (ağaç) |
| 9. - 19.55 | Ağaç mobilya cilacısı |
| 10. - 49.78 | Metal mamuller montaj işçisi |
| 11. - 71.50 | Ambalajcı (elle) |

ÖZÜRLÜLERİN ÇALIŞTIRILABİLECEKLERİ İŞLER İLE İLGİLİ ÖRNEKLER



B - GÖRMEZLERİN ÇALIŞTIRILABİLECEKLERİ İŞLER

- ☐ 3 - 80.20 Telefon santral operatörü
- ☐ 8 - 11.50 Sandalye monte işçisi (ağaç)
- ☐ 8 - 19.55 Ağaç mobilya cilacısı
- ☐ 8 - 92.80 Çömlek ve porselen montaj işçisi
- ☐ 9 - 10.20 Karton ve mukavva kutu imal işçisi (elle)
- ☐ 9 - 10.70 Kağıt torba ve zarf imal işçisi (makineyle)
- ☐ 9 - 41.90 Diğer müzik aletleri imalat işçileri ve akortçuları
- ☐ 9 - 42.20 Sepet imal işçisi
- ☐ 9 - 42.30 Fırça imal işçisi (elle)
- ☐ 9 - 49.47 Düğme imal işçisi
- ☐ 9 - 71.50 Ambalajcı (elle)

ÖZÜRLÜLERİN ÇALIŞTIRILABİLECEKLERİ İŞLER İLE İLGİLİ ÖRNEKLER



C - SAĞIR VE DİLSİZLERİN ÇALIŞTIRILABİLECEKLERİ İŞLER

- | | |
|------------------------------------|---|
| ☐ 7 - 54.35 | Kilim dokuyucu (el tezgahı) |
| ☐ 7 - 55.20 | Örgü makinesi işçisi (otomatik tezgah) |
| ☐ 7 - 55.40 | Örgü makinesi işçisi (el tezgahı) |
| ☐ 7 - 55.60 | Tüylendirme makinesi işçisi (otomatik tezgah) |
| ☐ 7 - 56.30 | Boyacı (giyecek) |
| ☐ 7 - 56.35 | İplik ve örgü yünü yıkama işçisi |
| ☐ 7 - 56.78 | Makas makinesi işçisi |
| ☐ 7 - 61.25 | Deri işçisi |
| ☐ 7 - 72.70 | Pres işçisi (küp ve kesme şeker) |
| ☐ 7 - 73.10 | Kasap (genel) |

ÖZÜRLÜLERİN ÇALIŞTIRILABİLECEKLERİ İŞLER İLE İLGİLİ ÖRNEKLER



C - SAĞIR VE DİLSİZLERİN ÇALIŞTIRILABİLECEKLERİ İŞLER

- | | |
|------------------------------------|--|
| ☐ 7 - 73.20 | Mezbaha kesim işçisi |
| ☐ 7 - 73.30 | Et kesici |
| ☐ 7 - 76.10 | Fırıncı (genel) |
| ☐ 7 - 94.87 | Kesim işçisi |
| ☐ 7 - 99.40 | Konfeksiyon kontrolörü |
| ☐ 8 - 11.20 | Mobilya işçisi |
| ☐ 8 - 12.36 | Zincirli freze tezgahı ayaracı operatörü
(ağaç) |
| ☐ 8 - 33.10 | Metal işleme tezgahları ayaracı-
operatörleri (genel) |
| ☐ 8 - 34.20 | Torna tezgahı operatörü (metal işçiliği) |
| ☐ 8 - 34.30 | Freze tezgahı operatörü (metal işçiliği) |

ÖZÜRLÜLERİN ÇALIŞTIRILABİLECEKLERİ İŞLER İLE İLGİLİ ÖRNEKLER



D - TEK EL VEYA TEK KOL ÖZÜRLÜ OLANLARIN ÇALIŞTIRILABİLECEKLERİ İŞLER

- ☐ 5-40.25 Hizmetli (kamu kuruluşları)
- ☐ 3-95.20 Kütüphane memuru
- ☐ 3-95.30 Dosyalama memuru
- ☐ 4-22.20 Mubayaacı
- ☐ 4-31.20 Satıcı (teknik mamuller)
- ☐ 4-42.30 İlan ve reklam satıcısı
- ☐ 4-51.20 Satıcı (toptan ticaret)

ÖZÜRLÜLERİN ÇALIŞTIRILABİLECEKLERİ İŞLER İLE İLGİLİ ÖRNEKLER



E - TEK AYAĞI ÖZÜRLÜ

OLANLARIN ÇALIŞTIRILABİLECEKLERİ İŞLER

- | | |
|-----------|--------------------------------|
| ❑ 7-54.76 | Halı onarıcı (elle) |
| ❑ 7-61.25 | Deri işçisi |
| ❑ 7-78.60 | Tad bakıcı (içki) |
| ❑ 7-99.40 | Konfeksiyon kontrolü |
| ❑ 8-01.10 | Ayakkabı imalat işçisi (genel) |
| ❑ 8-39.30 | Çilingir |
| ❑ 1-91.20 | Kütüphaneci |

ÖZÜRLÜLERİN ÇALIŞTIRILABİLECEKLERİ İŞLER İLE İLGİLİ ÖRNEKLER



F - İKİ AYAĞI ÖZÜRLÜ OLANLARIN ÇALIŞTIRILABİLECEKLERİ İŞLER

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| ☐ 7-54.35 | Kilim dokuyucu (el tezgahı) |
| ☐ 7-54.36 | Halı dokuyucu (el tezgahı) |
| ☐ 7-54.76 | Halı onarıcı (elle) |
| ☐ 7-55.50 | Örgücü (elle) |
| ☐ 7-55.75 | Çorap kontrolörü |
| ☐ 7-55.80 | Çorap onarıcı |
| ☐ 7-59.20 | Kordon ve şerit işçisi (elle) |
| ☐ 7-59.30 | Kroşe-sürfileci (elle) |
| ☐ 7-59.40 | Ağ-file örücüsü (elle) |
| ☐ 7-77.20 | Tad bakıcı (kahve ve çay) |

YAŞLILAR



- ❑ Mağdur riski açısından önemli bir faktör de yaştır. Çalışmamızın bir grubunu oluşturan yaşlılar, yaş itibari ile 60 yaşın üzerinde olan bireylerdir.
- ❑ Yaşlanmayla birlikte bazı fiziksel değişiklikler meydana gelmekte ve bu durum kişilerin çalışmalarını etkilemektedir.
- ❑ İnsanlar tam fiziksel olgunluk ve gelişime 25 yaş civarında ulaşmaktadır.
- ❑ Çalışmalar yaşlı çalışanların yavaş çalıştıklarını ve çabuk karar veremediklerini göstermektedir.
- ❑ Bununla beraber bu değişiklik, yaşlı çalışanların işlerinde daha az yanlış yapmaları ve daha hızlıdan ziyade daha doğru kararlar almaları ile dengelenmektedir.

YAŞLILAR



- ❑ Yaşlı haklarının korunması ve yaşlıların sosyal güvenlik sistemleri içerisinde entegre edilmesi için kamu veya özel kurumlar aracılığı ile gerekli tedbirleri alınmalıdır.

Bunlar:

1. Yaşlıların toplumun bir parçası olarak kalmalarını sağlamak:
 - Yaşlıların hayatlarını devam ettirebilmeleri, toplum içerisinde sosyal hayatta ve kültür yaşamında **aktif rol almalarını** sağlamak;
 - Yaşlıları ilgilendiren her türlü hizmet ve kolaylıktan **yaşlıları haberdar etmek** ve onların bu hizmet ve kolaylıklara ulaşımını sağlamak.

YAŞLILAR



2. Yaşlıların hayatlarının geri kalanlarını istedikleri gibi seçmelerini, istedikleri gibi aileleri ile beraber bağımsız, özgür bir yaşam isteklerini yerine getirmek. Bunun içinse;

- Gerekli, sağlıklarına **elverişli barınma** imkânlarındaki durumu düzeltmek;
- Gerekli **tıbbi durumu sağlamak** ve mevcut durumu düzeltmek;

3. Yardım kurumlarında kalmaları durumunda yaşlıların özel hayatlarına gerekli hassasiyet ve özenin gösterilmesini sağlamak.

GÖÇMENLER (AB dahil ediyor)



- ❑ Avrupa Konseyi'nin amacının, üyeleri arasında daha geniş bir birlik oluşturmak, bunu yaparken de ortak hedefleri olan ülkü ve ilkelerin korunmasını sağlamak, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı duyarak ekonomik ve toplumsal gelişimlerini sağlamak ereğın göz önünde tutarak,
- ❑ Göçmen işçilerin ve aileleri bireylerinin sosyal ilerlemesini kolaylaştırmayı çözümlmek için,
- ❑ Üye ülkelerin birbirlerinin uyruklarına, Avrupa Konseyi Statüsü aracılığıyla üye ülkeler arasında sağlanan sıkı işbirliği ilkeleri ışığında verilen haklar ve öncelikleri onaylayarak
- ❑ Aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır.

GÖÇMENLER



- 1.** Bu Sözleşmede kullanılan “Göçmen İşçi” terimi, Akit taraflardan biri tarafından, ülkesinde, ücretli bir iş görmek üzere yerleşmesine izin verilmiş olan diğer Akit ülkenin yurttaşlarını anlatır.
- 2.** Bu Sözleşme aşağıdaki kişileri kapsamına almaz:
 - a. Sınır işçileri
 - b. Sanatçılar, kısa süreler için tutulmuş diğer gösteri elemanları ve sporcular ile serbest meslek sahipleri,
 - c. Deniz adamları,
 - d. Staj yapanlar,
 - e. Mevsimlik işçiler, (Mevsimlik işçiler, bir akit taraf ülkesinde mevsim özellikleri dolayısıyla istihdam edilmiş belli bir süre veya belli bir iş için yapılmış sözleşme esaslarına göre iş verilmiş diğer bir akit taraf vatandaşlarıdır.)
 - f. Bir akit tarafın kendi ülkesi dışında üstlendiği ve tescil ettirdiği merkezden yürüttüğü belli bir iş için istihdam ettiği diğer akit taraflar vatandaşları olan isciler.

GÖÇMENLER



Sağlık muayenesi ve meslek testi

1. Göçmen işçi adayları işe alınma için sağlık muayenesi ve meslek testinden geçirilebilir.
2. Sağlık muayenesi ve meslek testi, göçmen işçi adayının beden ve zihin yönünden işe elverişli olup olmadığını, önerilen işe teknik açıdan yeterli bulunup bulunmadığını saptamak ve sağlık durumunun kamu sağlığına zarar vermeyeceğinden emin olmak amacıyla yapılır.
3. Sağlık muayenesi ve meslek testine ilişkin harcamaların geri ödenmesi düzenlemeleri, olanak bulduğunda ikili anlaşmalar kapsamında alınmakla, bu tür harcamaların göçmen işçi adayına yüklenmemesi sağlanmalıdır.
4. İşveren istemesi halinin dışında, kişisel bir iş önerisi almış göçmen işçi, sahtecilik durumu ortaya çıkmadıkça, meslek testine tabi tutulmayacaktır.

GÖÇMENLER



İş Kazaları, Meslek Hastalıkları, Sanayi hijyeni

1. İş kazaları ve meslek hastalıklarından korunma ve sanayi hijyeni hususlarında, göçmen işçiler, bulundukları ülkenin yurttaşları ile eşit olarak, yasaların uygulanmasında, toplu sözleşmelerde ve kendilerine özgü durumlarda aynı hak ve korunmaya sahip olacaklardır.
2. Kabul eden ülkede bir iş kazasında sakatlanan veya meslek hastalığına yakalanan göçmen işçi, o ülke yurttaşlarının yararlandığı ilkelerle eşit olarak mesleki tedaviden yararlanacaktır.

GÖÇMENLER



Çalışma Koşullarının Denetlenmesi

- ❑ Her akit taraf, göçmen işçilerin çalışma koşullarını, kendi yurttaşı işçilerinkine eş olarak denetleyecektir. Bu denetimler, kabul eden ülkenin yetkili organ veya kurumlarınca veya yetkili kılınmış makamlarca yapılacaktır.

Ölüm

- ❑ Her akit taraf, öz yasaları veya gereğinde ikili anlaşmalar çerçevesinde, iş kazaları sonucunda ölen göçmen işçinin cenazesinin kendi ülkesine taşınması için gerekli tüm yardımları sağlayacaktır.

MEVZUAT HÜKÜMLERINE AYKIRI DAVRANIŞLAR

- ❑ Özürlü ve eski hükümlü istihdamında mevzuat hükümlerine aykırılığı tespit edilen işveren hakkında 4857 sayılı İş Kanununun 101 inci maddesinde belirtilen **idari para cezası** işyerinin bağlı olduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürünce uygulanır.
- ❑ Ayrıca terör mağduru istihdamında mevzuata aykırı davranan işveren ve işveren vekilleri hakkında 13/11/1995 tarihli 4131 sayılı Kanun ile değişik 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek Madde 1' de belirtilen **idari para cezası** da işyerinin bağlı olduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürünce uygulanır. Özürlü eski hükümlü ve terör mağduru çalıştırma usul ve esaslarına aykırılık halinde işverene verilecek idari para cezaları ayrı ayrı gösterilir.
- ❑ Kurum; özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru istihdamında mevzuata aykırı davrandığını tespit ettiği işvereni gereği yapılmak üzere işyerinin bağlı olduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne bildirir.

VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI



İLGİLİ MEVZUAT VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

- **Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik**
- *Resmi Gazete:07.04.2004/25426*

VARDIYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI

- ❑ "Gece" en geç saat 20.00'de başlayarak en erken saat 06.00'ya kadar geçen ve her halde en fazla onbir saat süren dönemdir.
- ❑ Posta sayısı ile her postanın işe başlama ve bitirme saatlerini, İşveren veya işveren vekilleri, postalar halinde çalıştırdıkları işçilerin ad ve soyadlarını, ara dinlenmelerini, hafta tatillerini ve bunlara ilişkin değişiklikleri düzenleyerek işyerinde işçilerin kolayca görüp okuyabilecekleri şekilde ilan etmekle yükümlüdür. Sürekli çalıştırdıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde posta sayısı 24 saatlik süre içinde en az üç işçi postası çalıştırılacak şekilde düzenlenir.
- ❑ 18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin gece dönemine denk düşen 20.00-06.00 saatleri arasındaki işçi postalarında, çalıştırılmaları yasaktır.
- ❑ İşçilerin gece postalarında 7,5 saatten çok çalıştırılmaları yasaktır.
- ❑ Çalışma süresinin yarısından çoğu gece dönemine rastlayan bir postanın çalışması, gece çalışması sayılır.
- ❑ Gece ve gündüz işletilen yürütülen işlerde postalar; en fazla bir iş haftası gece çalıştırılan işçilerin, ondan sonra gelen ikinci iş haftasında gündüz çalıştırılmaları suretiyle ve postalar birbirlerinin yerini alacak şekilde düzenlenir. Onbir saat dinlendirilmeden Posta değişiminde işçiler sürekli olarak çalıştırılmaz

VARDIYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI

- ❑ Hafta tatili verilmesi Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, işçilere, haftanın bir gününde **24 saatten az olmamak üzere** ve nöbetleşme yolu ile hafta tatili zorunludur
- ❑ Kadın işçilerin, **gece postalarında çalıştırılabilmeleri için**, işe başlamadan önce işyeri hekimi, işyeri ortak sağlık birimi, vb. birimlerden çalışmalarına engel bir durumun olmadığına dair sağlık raporlarının alınması şarttır. Bu işçilerin muayeneleri her altı ayda bir tekrarlanır.
- ❑ Kadın işçiler, gebe olduklarının doktor raporuyla tespitinden itibaren **doğuma kadar**, emziren kadın işçiler ise doğum tarihinden başlamak üzere **altı ay süre** ile **gece postalarında çalıştırılmazlar**. Emziren kadın işçilerde bu süre bir yıla kadar uzatılabilir.
- ❑ Gece postalarında kadın işçi çalıştırmak isteyen işverenler, gece çalıştırılacak kadın işçilerin isim listelerini ilgili **bölge müdürlüğüne** gönderirler
- ❑ Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, İşveren veya işveren vekilleri, her postada çalışan işçilerin ad ve soyadlarını kapsayan listeler ile bu işçiler için işe başlamadan önce alınan periyodik sağlık raporlarının bir nüshasını ilgili **bölge müdürlüğüne vermekle yükümlüdür**.

VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI

Gece Vardiyasında çalışmanın olumsuz tarafları

- ❑ Vardiyalı çalışmada, **sağlık, güvenlik ve sosyal açıdan iyilik hali** üzerinde olumsuz etkileri olduğu bilinmektedir.
- ❑ Vardiyalı çalışmada, **psikoloji ve uyku düzeninin bozulması ile sigara tüketiminin artması** gibi olumsuz etkileri saptanmıştır.
- ❑ Vardiyalı çalışmada en sık karşılaşılan sorunlar **uyku düzeninin bozulması** ile baş göstermektedir.

VARDİYALİ ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI KAVRAMLARI

Vardiyalı Çalışma: Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar halinde işçi çalıştırılarak işletilen veya nöbetleşe işçi postaları ile yapılan çalışmadır.

Gece Çalışması: Çalışma hayatında "gece" **en geç saat 20.00'de başlayarak en erken saat 06.00'ya kadar** geçen ve her halde en fazla on bir saat süren dönemdir.



Gündüz



Gece

Vardiyalı Çalışma

Nitelikleri dolayısıyla devamlı çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına işçi postaları çalıştırılarak işletilen yahut nöbetleşe işçi postaları ile yapılan işlerde, çalışma sürelerine, hafta tatillerine ve gece çalışmalarına ve çalışma ortasındaki zorunlu dinlenmelere dair özel usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak yönetmeliklerle düzenlenir.

Bu nedenle “**Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik**” düzenlenmiştir.

VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI

7,5
saat

Sağlık Raporu

- ☐ İşçilerin gece çalışmaları **yedi buçuk saati** geçemez.
- ☐ Gece çalıştırılacak işçilerin sağlık durumlarının gece çalışmasına uygun olduğu, işe başlamadan önce alınacak **sağlık raporu** ile belgelenir.
- ☐ Gece çalıştırılan işçiler en geç iki yılda bir defa işveren tarafından **periyodik sağlık kontrolünden** geçirilirler. İşçilerinin sağlık kontrollerinin masrafları işveren tarafından karşılanır.
- ☐ Gece çalışması nedeniyle sağlığının bozulduğunu raporla belgeleyen işçiye işveren, mümkünse gündüz postasında durumuna uygun bir iş verir.

VARDİYALI ÇALIŞMA VE GECE ÇALIŞMASI



- ❑ İşveren gece postalarında çalıştırılacak **işçilerin listelerini** ve bu işçiler için işe başlamadan önce alınan ve periyodik sağlık raporlarının bir nüshasını **ilgili bölge müdürlüğüne** vermekle yükümlüdür.
- ❑ Gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe işçi postaları kullanılan işlerde, bir çalışma haftası gece çalıştırılan işçilerin, ondan sonra gelen ikinci çalışma haftası gündüz çalıştırılmaları suretiyle postalar sıraya konur.
- ❑ Gece ve gündüz postalarında **iki haftalık nöbetleşme** esası da uygulanabilir.
- ❑ Postası değiştirilecek işçi kesintisiz **en az on bir saat** dinlendirilmeden diğer postada çalıştırılamaz.
- ❑ Sanayiye ait işlerde on sekiz yaşını doldurmamış **çocuk ve genç işçilerin gece çalıştırılması** yasaktır.
- ❑ On sekiz yaşını doldurmuş **kadın işçilerin** gece postalarında çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir.

MUHTEMEL TEHLİKELER VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

TEHLİKELER

İnsandan Kaynaklanan Psikolojik Nedenler

- Unutkanlık,
- sıkıntı, üzüntü,
- ihmal vb.

➤ Fiziksel Nedenler

- Yorgunluk,
- Uykusuzluk

➤ İşyeri Nedenleri

- İletişim bozukluğu,
- Takım çalışmasına adapte olamama

➤ Çalışma metodu

- Yetersiz çalışma metodu,
- uygun olmayan talimatlar

ALINACAK ÖNLEMLER

İnsana ilişkin

➤ Psikolojik

- Motivasyon,
- Eğitim vb.

➤ Fiziksel

- Ara dinlenmeleri

➤ İşyeri Nedenleri

- Eğitim ve organizasyonlar

➤ Çalışma metodu

- Çalışma metodlarının tanımlanması ve kontrolü



MUHTEMEL TEHLİKELER VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

TEHLİKELER

İnsandan Kaynaklanan Tehlikeler

- Yetersiz yönetim organizasyon
 - Tanımlanmamış kurallar,
 - uygun olmayan personel istihdamı,
 - yetersiz sağlık kontrolü

ALINACAK ÖNLEMLER

İnsana ilişkin

- Yetersiz yönetim organizasyon
 - Kuralların belirlenmesi,
 - düzenli sağlık kontrolü,
 - sorumluluk ve yetkilerin tanımlanması



MUHTEMEL TEHLİKELER VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

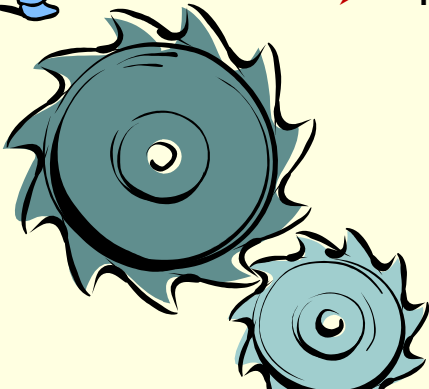


TEHLİKELER

- Ortamdan Kaynaklanan Tehlikeler
 - Yetersiz çalışma ortamı
 - Aydınlatma eksikliği,
 - çalışma ortamının dağınık bırakılması
- Yetersiz kontrol bakım
 - Mühendislik hizmetlerinin etkin uygulanmaması,
- Yetersiz Standardizasyon
 - Makine ve ekipmanların yanlış yerleştirilmesi,
 - eksik ve kusurlu koruyucular

ALINACAK ÖNLEMLER

- Ortama ilişkin
 - Yetersiz çalışma ortamı
 - Ortam ölçümleri, tertip ve düzen belirlenmesi
- Yetersiz kontrol bakım
 - Etkili mühendislik kontrolleri
- Yetersiz Standardizasyon
 - Uygun makine ve ekipman yerleştirilmesi,
 - koruyucuların tamamlanması



SORULAR

SORU 1. Aşağıdakilerden hangisi çalışma hayatındaki özel risk grupları arasında sayılmaz?

- A) Çocuklar
☒ C) Sporcular
B) Kadınlar
D) Özürlüler

SORU 2. ILO sözleşmesine göre çocukların çalışabilecekleri en küçük çalışma yaşı kaçtır?

- A) 10
☒ B) 15
C) 12
D) 16

SORU 3: Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik (25 Mart 2004 tarih, 25412 sayılı RG) özürlülüğü bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerindeki engelleri nedeniyle çalışma gücünün en az yüzde kaçından yoksun olduğu sağlık kurulu raporuyla belgelenmiş kişiler olarak tanımlamaktadır

- ☒ A) 40
B) 30
C) 50
D) 60

SORU 4: Aşağıdakilerden hangisi başlıca risk gruplarından değildir?

- A) Özürlüler
B) Yaşlılar
☒ C) Gençler
D) Kadınlar

SORULAR

SORU 5. .".....insan yapı ve biçiminin fizikî yönlerinde herhangi bir bozukluk veya eksiklik oluşturarak yine onun bedensel yeteneklerini engelleyen veya bütünüyle kaldıran durum veya durumlardır" cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) Kronik hastalık
- B) zihinsel problemler
- C) Ruhsal ve duygusal bozukluklar
- ☒ D) Özürlülük

SORU 6. Çalışma hayatında "gece" en geç saat kaçta başlar / biter?

- A) 19:00/05:00
- ☒ B) 20:00/06:00
- C) 21:00/07:00
- D) 22:00/08:00

SORU 7. Gece çalışma en fazla kaç saat olabilir?

- A) 8
- B) 9
- C) 10
- ☒ D) 11

SORULAR

SORU 8. İşçilerin gece çalışması kaç saati geçemez?

- A) 6.5
- B) 7
- ☒ C) 7.5
- D) 8

SORU 9. 'Kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılma koşulları hakkında yönetmelik'e göre kadın işçilerin gece postasında çalıştırılabilmesi için kaç yaşını doldurmuş olması gerekir?

- A) 15
- B) 16
- C) 17
- ☒ D) 18

SORU 7. "Çalışma süresinin yarısından çoğu gece dönemine rastlayan bir postanın çalışması, sayılır." cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) Fazla mesai
- B) Nöbet
- C) Ek vardiya
- ☒ D) Gece çalışması